



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito Imobiliário e Civil

Vício Oculto Descoberto Após a Aquisição de Imóvel
Vias de Ressarcimento e Prazos Aplicáveis

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0004-5.22-MODELO
Área:	Direito Imobiliário — Vício Oculto em Imóvel Adquirido	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. VÍCIO OCULTO. Imóvel adquirido de particular, com defeito não perceptível por exame ordinário, preexistente à tradição, descoberto meses após a compra. Caracterização do vício redibitório: defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso ou lhe diminui o valor (arts. 441 e 442 do Código Civil). Responsabilidade do alienante independentemente de culpa; agravamento da responsabilidade quando conhecia o vício e o ocultou, hipótese em que responde por perdas e danos (art. 443 do Código Civil). Prazo decadencial de 1 ano para as ações edilícias em bem imóvel, contado da ciência do vício quando este, por sua natureza, só pode ser conhecido mais tarde (art. 445, § 1º, do Código Civil). Alternativas: ação redibitória, para desfazer o negócio, e ação estimatória (quantum minoris), para manter o bem e obter abatimento ou ressarcimento do custo de correção. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o alienante é construtora ou incorporadora, com prazos próprios e garantia legal de solidez e segurança da construção (art. 618 do Código Civil). Necessidade de preservação técnica da prova antes de qualquer reparo. Vias: notificação extrajudicial e ação no Juizado Especial Cível ou Vara Cível, conforme o valor.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica defeito identificado em imóvel que adquiriu.

Segundo o relato, o consulente comprou apartamento de vendedor particular, mediante escritura pública, e recebeu as chaves. Alguns meses após a mudança, identificou defeito não perceptível por ocasião das visitas anteriores à compra — problema construtivo cuja correção demanda intervenção técnica, com custo orçado por

profissional habilitado.

O consultante informa que os vendedores não mencionaram o defeito durante a negociação, que não há processo judicial em curso e que ainda não notificou a parte vendedora. Busca compreender se tem direito ao ressarcimento, qual o prazo para agir e se pode realizar o reparo antes de resolver a questão.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. A Caracterização do Vício Oculto

O primeiro exame é de enquadramento. O Código Civil trata dos vícios redibitórios nos arts. 441 e seguintes: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor.

Três requisitos devem estar presentes. O defeito deve ser **oculto** — não perceptível por exame ordinário, do tipo que um comprador diligente faria em visita ao imóvel. Deve ser **preexistente** à entrega, ainda que se manifeste depois. E deve ser **relevante**, isto é, tornar o bem impróprio ao uso ou diminuir-lhe o valor — o que a necessidade de intervenção técnica onerosa demonstra.

Registre-se um ponto que costuma gerar dúvida: a ausência de risco iminente não descaracteriza o vício. O que a lei exige é a impropriedade ao uso **ou** a diminuição do valor — bastando o segundo requisito para configurar o defeito indenizável.

3.2. A Responsabilidade do Vendedor e o Peso da Má-Fé

O alienante responde pelo vício oculto **independentemente de culpa**: mesmo que desconhecesse o defeito, responde pela restituição do valor ou pelo abatimento do preço. A boa-fé do vendedor não o exonera — apenas limita a extensão do dever.

A distinção decisiva está no art. 443 do Código Civil: se o alienante conhecia o vício e o ocultou, restituirá o que recebeu **com perdas e danos**; se o desconhecia, apenas restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. A prova da ciência prévia do vendedor, portanto, amplia significativamente o alcance da pretensão.

Por isso, uma diligência frequentemente produtiva é buscar documentos que revelem o conhecimento anterior do defeito — atas de assembleia condominial, notificações da administração, orçamentos antigos, comunicações entre o vendedor e terceiros. Documentos dessa natureza transformam o pedido de simples abatimento em direito a indenização ampla.

Recomendação prática: Solicite à administração do condomínio cópia das atas de assembleia dos últimos anos e de eventuais notificações relativas à unidade. Documentos que demonstrem que o vendedor tinha ciência do problema antes da venda são o elemento mais valioso do caso.

3.3. O Prazo — Decadencial e Sem Suspensão

O prazo para o exercício das ações edilícias relativas a vício oculto de bem imóvel é de 1 (um) ano. Quando o vício, por sua natureza, só pode ser conhecido mais tarde — exatamente a hipótese do caso —, o prazo conta-se do momento em que o adquirente dele tem **ciência**, e não da entrega do bem (art. 445, § 1º, do Código Civil).

Trata-se de prazo **decadencial**: não se interrompe nem se suspende, e seu esgotamento extingue o direito. Essa é a razão pela qual a data da descoberta do defeito deve ser documentada desde já — ela define o termo inicial da contagem.

Distinção relevante: se o alienante for construtora ou incorporadora, a relação é de consumo, aplicando-se os prazos do Código de Defesa do Consumidor, além da garantia legal de solidez e segurança da construção prevista no art. 618 do Código Civil, cujo regime é próprio e mais favorável ao adquirente.

■ ■ **ATENÇÃO:** O prazo de **1 ano é decadencial** e conta-se da **ciência do vício**. Documento desde já a data da descoberta — por laudo técnico datado, fotografias e comunicação escrita — pois é ela que fixa o termo inicial. Esgotado o prazo, o direito se extingue sem possibilidade de recuperação.

3.4. Preservar a Prova Antes de Reparar

Há uma cautela que precede qualquer providência e que, se descumprida, compromete todo o resto: o reparo elimina a materialidade do defeito. Executada a correção, a parte vendedora poderá sustentar que o problema não existia ou não tinha a extensão afirmada — e a prova não pode ser reconstituída depois.

A sequência tecnicamente correta é: obter laudo escrito de profissional habilitado, com Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT); produzir registro fotográfico e em vídeo, datado, do defeito por vários ângulos; idealmente, notificar a parte vendedora antes do reparo, dando-lhe oportunidade de vistoria; guardar orçamentos e notas fiscais; e só então executar a correção.

Cumprida essa sequência, o consulente pode reparar o imóvel livremente — a obra corretiva não transfere a ele a responsabilidade pelo defeito original, nem prejudica a cobrança.

3.5. As Vias de Ressarcimento

O Código Civil oferece duas ações edilícias, de escolha do adquirente, além da via extrajudicial prévia:

Via	O que se busca	Quando é adequada
Notificação extrajudicial	Cientificar o vendedor, exigir a solução e documentar a data da ciência	Primeiro passo — baixo custo, pode resolver sem litígio
Ação estimatória (quanti minoris)	Abatimento do preço ou ressarcimento do custo de correção, com perdas e danos se houver má-fé	Quando se deseja manter o imóvel — via usual
Ação redibitória	Desfazimento do contrato com devolução do preço	Apenas quando o vício é grave e desproporcional ao negócio
Juizado Especial Cível	Mesma pretensão, com rito célere e isenção de custas em 1º grau	Quando o valor está dentro do teto de 40 salários mínimos

Recomendação prática: Para defeitos de custo moderado, a via proporcional é a ação estimatória — mantém-se o imóvel e recupera-se o custo do reparo. A ação redibitória, que desfaz a compra, raramente é proporcional quando o vício representa fração pequena do valor do negócio.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. O defeito descrito caracteriza **vício oculto** (arts. 441 e 442 do Código Civil): não perceptível por exame ordinário, preexistente à entrega e apto a diminuir o valor do bem. A ausência de risco iminente não o descaracteriza.
2. O vendedor responde **independentemente de culpa**. Se conhecia o vício e o ocultou, responde também por **perdas e danos** (art. 443 do Código Civil) — razão pela qual a busca de documentos que demonstrem sua ciência prévia (atas de assembleia, notificações, orçamentos antigos) é diligência

prioritária.

3. O prazo é **decadencial de 1 ano, contado da ciência do vício** (art. 445, § 1º, do Código Civil), não da entrega. Não se interrompe nem se suspende. Se o alienante for construtora ou incorporadora, aplicam-se os prazos do Código de Defesa do Consumidor e a garantia de solidez e segurança do art. 618 do Código Civil.

4. **Antes de qualquer reparo**, é indispensável preservar a prova: laudo com ART/RRT, fotografias e vídeo datados e, idealmente, notificação prévia ao vendedor. O reparo apaga a materialidade do defeito — mas, feita a documentação, a obra pode ser executada sem prejuízo à cobrança e sem transferir ao consulente a responsabilidade pelo vício original.

5. A via proporcional é a **ação estimatória**, que mantém o imóvel e recupera o custo de correção, cumulada com perdas e danos se comprovada a má-fé. A ação redibitória, que desfaz o negócio, raramente é proporcional quando o vício representa fração pequena do valor da compra.

6. **Providências recomendadas, em ordem:** (1) obter laudo técnico escrito com ART/RRT e registro fotográfico datado; (2) solicitar ao condomínio as atas e notificações relativas à unidade; (3) notificar extrajudicialmente os vendedores, exigindo o ressarcimento e documentando a ciência; (4) preservada a prova, executar o reparo; (5) não havendo acordo, ajuizar ação estimatória no Juizado Especial Cível dentro do prazo de 1 ano da ciência do vício.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como preservar a prova de um dano antes de repará-lo

Quando é necessário consertar um dano (estrutural, em veículo, em produto), o reparo elimina a materialidade do defeito. Para não perder a prova, é preciso documentá-la tecnicamente antes da correção.

Como fazer:

1. Contrate profissional habilitado (engenheiro, arquiteto, técnico) para elaborar laudo por escrito, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).
2. Faça registro fotográfico e em vídeo, com data, mostrando o dano por vários ângulos.
3. Se possível, notifique a parte responsável antes do reparo, dando-lhe oportunidade de vistoria.
4. Guarde as notas fiscais e o contrato da obra ou serviço de reparo.
5. Só então execute a correção.

Onde: Profissional habilitado no respectivo conselho (CREA, CAU etc.).

O que levar/reunir: Laudo com ART/RRT, fotos e vídeos datados, orçamentos e notas fiscais.

Custo: Varia conforme o profissional e a complexidade do laudo.

Prazo: Antes de qualquer reparo — a prova não pode ser reconstituída depois.

Atenção: Sem esse registro, a parte responsável poderá alegar que o dano não existia ou não tinha a extensão afirmada, enfraquecendo a cobrança.

Como enviar uma notificação extrajudicial

A notificação extrajudicial é uma comunicação formal, por escrito, em que você científica a outra parte de um fato, faz uma exigência e registra a data em que ela tomou conhecimento. Não é um processo — é um passo anterior, que muitas vezes resolve o problema sem litígio e, quando não resolve, serve de prova.

Como fazer:

1. Redija o documento com: seus dados, os dados do destinatário, a descrição objetiva do fato, a exigência (o que você quer) e um prazo para resposta (por exemplo, 10 ou 15 dias).
2. Escolha a forma de envio que gere comprovante de recebimento — esta é a parte essencial, pois é o comprovante que dá valor à notificação.
3. Guarde o comprovante de envio e de recebimento junto com uma cópia do documento assinado.

Onde: Três formas, da mais simples à mais robusta: (a) carta com Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios; (b) notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos (RTD), que confere fé pública ao ato e faz a entrega oficialmente; (c) por e-mail ou aplicativo de mensagens, apenas como reforço — nunca como única via, pois a prova de recebimento é frágil.

O que levar/reunir: Cópia de documento de identidade, os dados completos do destinatário (nome e endereço) e os documentos que embasam a exigência.

Custo: Carta com AR: alguns reais. Notificação por Cartório de RTD: varia por estado, geralmente entre R\$ 50 e R\$ 200 conforme o número de páginas e destinatários.

Prazo: Não há prazo para enviar, mas fazê-la cedo preserva provas e documenta a data da ciência da outra parte.

Atenção: A via do Cartório de RTD é a mais recomendada quando se prevê litígio: o cartório certifica que a notificação foi entregue, eliminando discussão futura sobre se a outra parte foi ou não cientificada.

Como cobrar por vício oculto (ação estimatória ou redibitória)

Descoberto um defeito oculto no que foi comprado, você pode: desfazer a compra (ação redibitória) ou manter o bem e pedir abatimento/ressarcimento (ação estimatória). Havendo má-fé do vendedor, cabem também perdas e danos.

Como fazer:

1. Documente o vício com laudo técnico e registro fotográfico antes de qualquer reparo.
2. Notifique o vendedor extrajudicialmente, exigindo a solução e documentando a data da ciência.
3. Não resolvido, ajuíze a ação — estimatória (para manter o bem e receber o valor do reparo) ou redibitória (para desfazer a compra).
4. Para valores menores, o Juizado Especial Cível é a via adequada.

Onde: Juizado Especial Cível ou Vara Cível, conforme o valor.

O que levar/reunir: Contrato ou escritura, laudo técnico, fotos, notificação e comprovantes do custo de correção.

Custo: Isento no JEC em 1º grau; na Vara Cível há custas.

Prazo: Bem imóvel: 1 ano a contar da ciência do vício oculto. Bem móvel: 30 dias a contar da ciência (respeitados os prazos-limite legais).

Atenção: Prova de que o vendedor conhecia o defeito e o ocultou (por exemplo, documento que demonstre a ciência prévia) transforma o pedido de simples abatimento em direito a perdas e danos.

Como entrar com ação no Juizado Especial Cível (JEC)

O Juizado Especial Cível julga causas de menor valor (até 40 salários mínimos) de forma mais simples e rápida. Para causas até 20 salários mínimos, não é obrigatório advogado — embora a assistência técnica seja sempre recomendável.

Como fazer:

1. Reúna os documentos que provam seu direito (contrato, comprovantes, fotos, notificações, protocolos).
2. Vá ao Juizado Especial Cível da sua comarca ou use o sistema eletrônico do tribunal do seu estado.
3. Apresente a reclamação (a petição inicial do JEC), descrevendo o fato, o pedido e o valor.
4. Será designada audiência de conciliação; não havendo acordo, o processo segue para julgamento.

Onde: Juizado Especial Cível da comarca (presencial) ou sistema eletrônico do tribunal de justiça estadual.

O que levar/reunir: Documento de identidade, CPF, comprovante de residência e todas as provas do direito.

Custo: Isento de custas em primeiro grau. Havendo recurso, incidem custas.

Prazo: Respeite o prazo do seu direito específico (prescrição ou decadência), que varia conforme a matéria.

Atenção: Mesmo sem advogado obrigatório até 20 salários mínimos, a orientação técnica evita erros como demandar a parte errada ou pedir menos do que se tem direito.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não conserte o dano antes de documentá-lo tecnicamente. O reparo elimina a materialidade do defeito, e a parte contrária poderá alegar que o problema não existia ou era menor.

✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer